[Image description: The image displays the official logo of the Banco Central del Uruguay, consisting of a stylized]

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 30 de julio de 2024

COMUNICACION N°2024/158

Ref: GESTORES DE PORTAFOLIOS - Registro de Instrucciones cursadas a intermediarios de valores (literal d. del artículo 310.16 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores).

Se comunica a los gestores de portafolios que, a efectos de dar cumplimiento a la elaboración del Registro de Instrucciones cursadas a intermediarios de valores establecido en el literal d) del artículo 310.16 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), deberán observar las disposiciones que se indican a continuación:

I) DISPOSICIONES GENERALES

El Registro de Instrucciones cursadas deberá ser llevado en forma electrónica y conservarse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros en el domicilio del gestor.

El citado Registro, así como los procesos de resguardo de la información contenida en el mismo, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 255.2, 255.4 y 255.6 de la RNMV y conservarse por el plazo previsto en el artículo 255.7 de la citada Recopilación.

Este Registro contendrá la información de las instrucciones cursadas a intermediarios de valores que fueron ejecutadas por los mismos. Sin perjuicio de la información consignada en el presente Registro, el gestor deberá mantener la documentación que considere pertinente a efectos de demostrar - en caso de reclamos de los inversores vinculados con las órdenes impartidas o ante el requerimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros - que la instrucción fue cursada de acuerdo con lo ordenado y con los procedimientos acordados con el cliente.

II) ASPECTOS OPERATIVOS

En la elaboración del Registro, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Deberá incorporar las instrucciones cursadas a intermediarios que fueron ejecutadas por los mismos, ordenadas en función del número correlativo anual indicado en el numeral 3.1., debiendo actualizarse dentro del día hábil siguiente de haberse ejecutado la instrucción.

[Image description: The image displays the official logo of the Banco Central del Uruguay, consisting of a circle with a sun inside.]

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

2. Cada registro deberá representar una instrucción cursada y ejecutada, con todos sus datos asociados. En el caso que una instrucción haya sido cursada por cuenta de varios clientes, los datos correspondientes a la misma deberán consignarse junto con los correspondientes a cada cliente.

3. Por cada instrucción cursada y ejecutada se deberán registrar - como mínimo - los siguientes datos:

3.1 Número de instrucción correlativo anual, asignado en función de la fecha de ejecución. Si una instrucción ha sido cursada por cuenta de varios clientes, el número de instrucción deberá estar seguido de un número correlativo interno (ej: si se trata de la instrucción número 50, se registrará 50-1, 50-2 y 50-3 en el caso de que la misma haya sido cursada por cuenta de 3 clientes).

3.2 Fecha de ejecución de la instrucción cursada al intermediario.

3.3 Indicación de si la instrucción cursada es por cuenta de partes vinculadas o de clientes, debiendo utilizarse los códigos V o C respectivamente.
A estos efectos, se considerará como partes vinculadas al gestor:

a. Sus socios, accionistas o empleados y las personas físicas o jurídicas vinculadas a los mismos por:

i. participación mayor al 10% del capital,
ii. simultaneidad o intercambio de personas desempeñando cargos con autoridad y responsabilidad en las actividades de planeación, dirección y control,
iii. relacionamiento familiar por tratarse del cónyuge o concubino, de los hijos o de los hijos del cónyuge o concubino, o el desempeño de éstos en cargos con autoridad y responsabilidad en las actividades de planeación, dirección y control.

b. Las personas físicas o jurídicas que integren su conjunto económico, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 142 de la RNMV.

3.4 Indicación de si se trata de una instrucción cursada en el marco de poderes de administración provistos por los clientes.

3.5 Indicación de si es una instrucción de compra o de venta, debiendo utilizar los códigos C y V.

3.6 Código de Cliente. Es el código numérico asignado al cliente por el gestor de portafolios, el cual figura en la Ficha de Cliente. En el caso que una instrucción haya sido cursada por cuenta de varios clientes, se deberán indicar los códigos correspondientes a los mismos.

[Image description: The image displays the official logo of the Banco Central del Uruguay, consisting of a golden sun graphic]

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

3.7 En el caso que el cliente actúe por cuenta de terceros, se indicará el código del beneficiario final. De lo contrario, se indicará el código del cliente. Si el cliente ha actuado por cuenta de varios beneficiarios, se deberán indicar los códigos correspondientes en dicho campo, separados por guiones.

3.8 Indicar el intermediario al cual se cursó la instrucción.

3.9 Indicación del instrumento:

i) Tipo de código. Los códigos que se utilizarán para identificar al valor son los siguientes:

Código	**Descripción**
ISI	ISIN
AGA	AGATA
CUS	CUSIP
OTR	OTROS

Se podrá usar el código siguiente sólo si no está disponible el anterior.

ii) Código del valor. Se indicará el código que identifica al valor. Cuando el valor no tenga código, se deberá asignar un nuevo número de 9 dígitos, cuyos cuatro primeros coincidirán con el número del gestor de portafolios.

iii) Tipo de valor. Se identificará el tipo de activo según tabla “Tipo Valor Instrumento” que se detalla en el Anexo.

iv) Descripción. Deberá incluirse una descripción del valor.

v) Indicar si se trata de un instrumento de oferta pública.

3.10 Precio del instrumento. Se deberá indicar:

i) La unidad de precio del instrumento (porcentaje o unidad).

ii) El tipo de precio (con cupón corrido o sin cupón corrido). En caso que no corresponda indicar el precio, el campo se dejará en blanco.

3.11 Código de la moneda del instrumento. Se identificará según la tabla disponible en el IDI.

3.12 Valor nominal del instrumento, si corresponde.
En el caso que corresponda completar este campo y que la instrucción haya sido cursada por cuenta de varios clientes, se deberá indicar el valor nominal correspondiente a cada cliente y el valor nominal total de la instrucción cursada y ejecutada.

3.13 Cantidad del instrumento, para aquellos instrumentos que no poseen valor nominal.
En el caso que corresponda completar este campo y que la instrucción haya sido cursada por cuenta de varios clientes, se deberá indicar la cantidad correspondiente a cada cliente y la cantidad total de la instrucción cursada y ejecutada.

3.14 Código de la moneda de cancelación de la instrucción ejecutada. Se identificará según la tabla disponible en el IDI.

3.15 Valor efectivo de la instrucción ejecutada en la moneda de cancelación, excluidos gastos y comisiones. En el caso que la instrucción ejecutada corresponda a varios clientes, se deberá indicar el importe de cada cliente y el importe total de cancelación de la instrucción ejecutada.

3.16 Observaciones.

4. En caso de detectarse la necesidad de realizar ajustes en la confección del Registro, sea por errores u omisiones, o que corresponda anular la registración de una instrucción ejecutada, se deberá seguir el siguiente curso de acción:

4.1 Corrección de errores

Se deberá registrar nuevamente la instrucción cuya registración fue errónea, colocando la letra A delante del número de instrucción con error, junto con los demás datos correspondientes a la misma. A continuación corresponderá registrar la instrucción correcta colocando la letra C delante del número de instrucción que se corrige, junto con los demás datos correctos correspondientes a la misma.

4.2 Omisión en la registración

Se deberá registrar la instrucción cuya registración se ha omitido, colocando la letra O delante del número de instrucción correlativo que corresponda, junto con los demás datos correspondientes a la misma.

4.3 Anulación de una registración

Se deberá registrar nuevamente la instrucción anulada colocando la letra B delante del número de instrucción que se anula, junto con los demás datos correspondientes a la misma.

Las correcciones, anulaciones u omisiones se incluirán en el mes en que se detectaron.

[Image description: The image displays the official logo of the Banco Central del Uruguay, featuring a stylized sun with a]

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Para aquellas instrucciones que tengan como número de instrucción la codificación A, B u O se deberá incluir en el campo **3.16** una breve explicación del ajuste requerido y de cómo fue detectado.

III) INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

La información incluida en el Registro deberá ser remitida la Superintendencia de Servicios Financieros en formato XML a través del Sistema de Envío Centralizado (Portal IDI – Manager), dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 362 de la R.N.M.V.

La información remitida deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que se encontrarán disponibles en el Sistema de Envío Centralizado, en la ruta “Descargas, Publicaciones, Sección Especificaciones Técnicas”, con el nombre “Registro de Instrucciones”. Las especificaciones consistirán en un set de archivos XSD (esquema XML) que permitirá validar la información en forma previa a su remisión.

Las instrucciones necesarias para el envío de la información se encuentran en el Manual de Uso de Aplicaciones, disponible en la siguiente dirección:

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/acceso-y-envio-info-ssf.pdf

IV) VIGENCIA

Las modificaciones dispuestas en la presente Comunicación rigen para las instrucciones cursadas a partir del 1° de enero de 2025.

A partir de dicha fecha se deja sin efecto la Comunicación N° 2023/183 del 2 de octubre de 2023.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros

2021-50-1-01998

[Image description: The image contains the logo of the Banco Central del Uruguay, consisting of a stylized]

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

ANEXO

Tipo Valor Instrumento

BGN	BONOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
BGE	BONOS EMITIDOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS
ON	OBLIGACIONES NEGOCIABLES
BPE	BONOS PRIVADOS EXTRANJEROS
LRM	LETRAS DE REGULACION MONETARIA LOCALES
LTN	LETRAS DE TESORERIA LOCALES
LTE	LETRAS DE TESORERIA EXTERNAS
CD	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
AX	ACCIONES
FI	FONDOS DE INVERSION
FF	FIDEICOMISOS FINANCIEROS
FIA	FONDOS DE INVERSION APALANCADOS
RP	REPO
PUT	OPCIONES PUT
CLL	OPCIONES CALL
FU	FUTUROS
FW	FORWARD
FX	FOREX
CFD	CFD
SW	SWAPs
OTR	OTROS INSTRUMENTOS NO DERIVADOS
OID	OTROS INSTRUMENTOS DERIVADOS
PE	PRODUCTOS ESTRUCTURADOS